MOU 合作意向書

嘉瑪科技股份有限公司 (以下簡稱甲方)

立意向書人：

愛台灣驗證股份有限公司 (以下簡稱乙方)

茲因甲乙雙方為共同開發及檢測「Munea 沐寧：AI 健康陪伴照護 App 開發與家庭與企業 ESG 場域應用服務計畫」，甲方負責平台開發，乙方負責資訊安全與個資檢測與評估，就雙方未來之合作方式與內容進行協商與討論，特立本意向書，雙方同意在平等互惠及誠信原則下，共同協商議訂合作事宜。

第一條 合作方式與內容

甲乙雙方得就合作方式與內容另行訂定合作合約，合約應明確規範合作細節以及相關經費。

第二條 保密義務

雙方同意於協商、溝通及合作期間應互負保密義務，以善良管理人之注意確保雙方機密資訊受到應有之法律保障。 機密資訊係指雙方各自所持有或知悉依合約或法令

Scanned with CamScanner

負有保密義務之資訊；以及任一方於協商及合作期間取得或知悉，經他方表示應加以保密，或註明或標示機密、限閱或其他同義字之一切醫療、技術或商業上之秘密。雙方應要求其所屬及相關人員共同遵守保密義務；雙方及其人員應負之保密義務，不因本意向書之終止、解除、屆期或因任何原因失其效力而影響其保密義務之存續。但有下列情形時，不負保密責任：

一、機密資訊於揭露時，已屬公開或已為眾所周知者。

二、非因收受方未盡保密責任或疏忽而公開或成為眾所周知者。

三、從不向揭露方承擔保密責任的第三方合法取得者。

四、該機密資訊於揭露前，已為收受方所知悉者。

五、未接觸機密資訊下，由收受方所獨立開發者。

若一方認為他方所揭露者，非屬受保護之機密資訊，應於將該資訊揭露予第三方、公開或利用前負舉證責任。若經一方口頭揭露並表示應加以保密者，應於口頭揭露後 10 日內作成書面摘要通知對方該資訊。

第三條 期間與效力

本意向書有效期間自簽署日起算一年，期間屆滿得經雙方同意延長之。本意向書目的在敘述甲乙雙方合作之意願與共識，並導引雙方進一步協商合作細節，除第二條外，各條款不具任何正式合約之拘束力。

Scanned with CamScanner

第四條 合約份數

本意向書正本壹式貳份，由甲乙雙方各執正本壹份為憑。

立意向書人

甲　方：嘉瑪科技股份有限公司

代表人：蔡盛全

職　稱：總經理

地　址：台北市大安區忠孝東路四段 162 號 11 樓 2

乙　方：愛台灣驗證股份有限公司

代表人：葛皇濱

職　稱：執行長

地　址：臺北市大同區南京西路 57 號 3 樓之 10

中　華　民　國　115　年　7　月　28　日

Scanned with CamScanner